Anexo: Flujo de respuesta a reclamaciones (Takedown)

Planteamiento

CompanIA publica código, modelos, datos y documentación, y distribuye software en robots instalados en casas de personas mayores. Este anexo fija qué hacemos si alguien reclama que algo nuestro infringe sus derechos de autor, su marca o su patente. Para localizar cada pieza y su licencia usamos el Inventario de activos (BoM) y el anexo de Licencias.

A diferencia de otro software, retirar un archivo de GitHub es inmediato, pero retirar una función de un robot puede dejar a alguien sin detección de caídas. Por eso tratamos por separado el repositorio y los robots.

Seguimos cuatro principios:

- **Seguridad primero:** ninguna reclamación deja un robot sin una función de seguridad sin sustituirla (apartado 5).
- **Retirar lo justo:** solo el archivo, commit o modelo afectado.
- **Comprobar y escuchar:** no retiramos sin comprobar que la reclamación tiene base, y quien aportó el contenido puede responder.
- **Transparencia y privacidad:** publicamos un registro de retiradas sin datos personales del reclamante.

Marco legal. El sistema de notificación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) obliga a GitHub como prestador de alojamiento, no a nosotros. Aun así, usamos su artículo 16 como modelo de aviso válido y el procedimiento de GitHub como referencia de plazos.

Quién decide. En el proyecto de clase, el grupo. En la startup, un responsable de reclamaciones, con un abogado externo para marcas y patentes.

1. Cómo nos llegan las reclamaciones

Canal	Qué hacemos
Correo de contacto legal [Pendiente: dirección]	Es el canal principal. Lo indicamos en el README del repositorio y en la web del producto.
Aviso enviado a GitHub	GitHub nos reenvía el aviso. Si señala archivos concretos, nos da aproximadamente un día hábil para borrarlos o modificarlos antes de desactivar el repositorio; si señala el repositorio entero, lo desactiva directamente. Por eso, en este canal hacemos primero una retirada cautelar de los archivos señalados y evaluamos después.
Issue o comentario público	Respondemos indicando el correo de contacto y, si el mensaje contiene datos personales del reclamante, lo ocultamos. No discutimos la reclamación en público.
Orden judicial o administrativa	Se cumple en el plazo que fije y se consulta con el abogado.

Un aviso es válido si incluye, como pide el art. 16.2 del DSA [1]:

- Quién reclama y cómo contactarle.
- Qué derecho cree que infringimos y por qué es suyo (en marcas y patentes, con su número de registro).
- Dónde está exactamente (URL, commit o versión).
- Por qué cree que hay infracción.
- Una declaración de buena fe.

Si falta algo, lo pedimos y el plazo no empieza a contar. En patentes pedimos también qué reivindicaciones cree que infringimos.

2. El flujo paso a paso

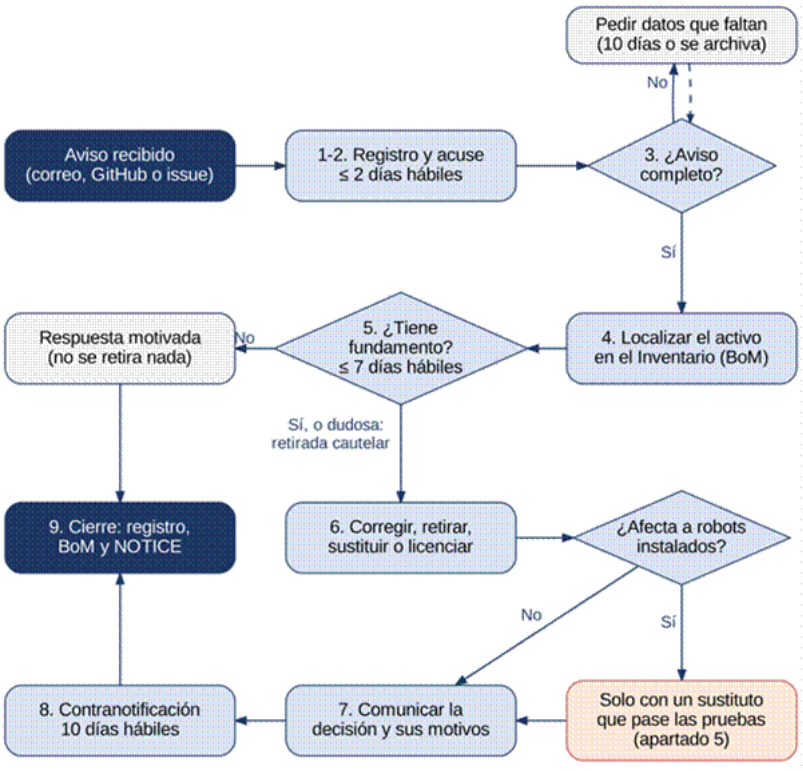


Figura 1. Flujo de respuesta a una reclamación.

Paso	Qué se hace	Plazo
1. Registro	Se le asigna un número en el registro interno de reclamaciones, con la fecha, el canal, el tipo de derecho y el activo señalado.	Día 0
2. Acuse de recibo	Confirmamos al reclamante que lo hemos recibido y le damos el número.	2 días hábiles
3. Comprobación del aviso	Revisamos que tenga los datos mínimos del apartado 1. Si faltan, los pedimos; si no contesta, se archiva.	2 días hábiles (10 para que complete)

4. Localización	Buscamos el activo en el Inventario: titular, licencia, origen y estado. Con el historial de git vemos quién lo añadió y cuándo.	Junto con el paso 5
5. Evaluación	¿Es nuestro? ¿Lo usamos con licencia? ¿Cumplimos sus condiciones (atribución, NOTICE)? ¿Afecta a una función de seguridad? Las de marcas y patentes las revisa el abogado.	7 días hábiles; marcas y patentes, lo que dure el análisis legal, informando al reclamante
6. Decisión y acción	Una de las decisiones del apartado 3.	Al terminar la evaluación
7. Comunicación	Explicamos la decisión y sus motivos al reclamante y a quien aportó el contenido.	Al decidir
8. Contranotificación	Quien aportó el contenido puede responder si cree que es un error. Si su respuesta tiene base y el reclamante no aporta nada nuevo, restauramos el contenido. GitHub sigue un esquema parecido [3].	10 días hábiles
9. Cierre	Se actualizan el registro, el Inventario y, si hace falta, el NOTICE, y se publica la entrada en el registro de retiradas.	Al cerrar

Son plazos propios, no legales. Si la infracción es evidente, retiramos sin esperar a terminar la evaluación.

3. Decisiones posibles

Decisión	**Cuándo**	**Ejemplo**
Rechazar con respuesta motivada	El contenido es nuestro, o lo usamos con una licencia que lo permite y cumplimos sus condiciones.	Alguien reclama la autoría de nuestro motor de reglas. Las fechas de los commits muestran que es nuestro.
Corregir sin retirar	Lo usamos con licencia, pero falta cumplir alguna condición.	Falta el aviso de copyright de una librería o la cita de un dataset: lo añadimos al NOTICE.
Retirar	No es nuestro y no tenemos licencia para usarlo.	Un fragmento de código copiado de un proyecto con licencia incompatible.
Sustituir	Hay que retirarlo, pero cumple una función que necesitamos.	Reescribir el código sin partir del original, o cambiar de dataset.
Licenciar	La pieza es importante y el titular está dispuesto a negociar.	Licencia comercial de UR Fall Detection con sus autores.

Retirada cautelar	Hay dudas y el contenido no es de seguridad.	Mientras el abogado revisa una reclamación de marca.

Retirar del repositorio no basta

Un archivo borrado sigue en el historial de git y en la caché de GitHub. Si la reclamación tiene fundamento y el reclamante lo pide, reescribimos el historial con git filter-repo y pedimos a GitHub que limpie la caché. Los forks no se desactivan automáticamente, así que el reclamante debe incluirlos en su aviso a GitHub.

4. Tratamiento según el tipo de reclamación

Las tres clases de derecho funcionan de forma distinta, y la respuesta también:

Tipo	Qué se suele reclamar	Cómo lo comprobamos	Respuesta habitual
Derechos de autor	Código, imágenes, fuentes, textos o datos copiados sin licencia.	Inventario e historial de git. Comparamos con el original y comprobamos si la licencia permite el uso y si cumplimos sus condiciones.	Corregir la atribución, retirar o reescribir. Lo decide el grupo o el responsable de reclamaciones.
Marca	Un nombre o logo que se confunde con el de otra empresa: el propio nombre «CompanIA», todavía sin registrar, o logos de terceros en la documentación.	Búsqueda de la marca en la OEPM y la EUIPO, y si cubre productos parecidos a los nuestros (robots, servicios de asistencia).	Mencionar una marca ajena para indicar con qué es compatible nuestro producto está permitido [5]. Si hay riesgo de confusión con nuestro nombre, cambiarlo. Siempre con abogado.
Patente	Que el robot o un algoritmo, como el detector de caídas, usa una invención patentada.	El abogado lee las reivindicaciones y comprueba que la patente está en vigor en España o en la UE.	No se resuelve borrando código: la patente protege la invención, no el texto. Opciones: demostrar que no la usamos, diseño alternativo, licencia o impugnar su validez.

En patentes hay dos matices. Mientras CompanIA sea un prototipo académico, los actos con fines experimentales no infringen una patente. Y si quien reclama contribuyó a nuestro código, Apache 2.0 (sección 3) le hace perder las licencias de patente recibidas si demanda al proyecto.

5. Reclamaciones que afectan a funciones de seguridad

Desactivar el detector de caídas, el motor de decisión o el reconocimiento de voz en robots instalados dejaría a personas mayores sin protección. Por eso:

1. **En el repositorio**, se aplica el flujo normal.

2. **En los robots**, la función solo se retira cuando hay un sustituto que pase las pruebas de seguridad y sesgos del anexo de Licencias. Un cambio sustancial puede exigir además una nueva evaluación de conformidad.
3. **Mientras tanto**, proponemos al titular una licencia temporal y un calendario de sustitución.
4. **Si un juez ordena la retirada**, se cumple, avisando antes a usuarios y familias de qué alternativa tienen.

Riesgo que asumimos. Esto puede alargar una infracción unas semanas, y el titular puede no aceptar. Lo reducimos entrenando el detector con datos propios para no depender de UR Fall Detection.

6. Casos concretos de CompanIA

Reclamación	Activo (Inventario)	Respuesta
Los autores de UR Fall Detection reclaman porque un detector entrenado con su dataset está en el producto.	Modelo de detección (2.3) y UR Fall (2.4) ⚠️	Retiramos del repositorio los pesos entrenados con UR Fall. En los robots aplicamos el apartado 5: licencia o periodo transitorio mientras desplegamos el modelo entrenado con datos propios.
Google reclama porque se ha subido por error un archivo del SDK de Gemini Robotics o pesos derivados.	Gemini Robotics On-Device (2.3) ⚠️	Retirada inmediata, porque la infracción es evidente: su licencia no permite redistribuir. Reescribimos el historial y revisamos por qué no lo detectó el control de licencias.
Una empresa con una marca parecida a «CompanIA», registrada para productos de asistencia, nos pide dejar de usar el nombre.	Nombre «CompanIA» (2.7) ☐	Lo revisa el abogado. Si hay riesgo real de confusión, cambiamos de nombre antes de comercializar. Por eso conviene buscar colisiones y registrar la marca cuanto antes.
Un contribuidor externo aportó código copiado de un proyecto GPL y el autor reclama.	Código propio (2.1) ✅	Retiramos el commit, avisamos al contribuidor y reescribimos la parte afectada. Su firma DCO (Signed-off-by) [10] demuestra que declaró tener derecho a aportarlo.
Alguien reclama que usamos una fuente comercial (Avenir, Segoe UI).	Fuentes tipográficas (2.2) ☐	Si hemos incluido el archivo de la fuente, la sustituimos por Inter (SIL OFL 1.1). Si el CSS solo la nombra, no hay infracción y lo explicamos.
Un titular de patente dice que el detector de caídas usa su método de detección con cámara de profundidad.	Detector de caídas (2.3)	El abogado revisa las reivindicaciones. Mientras sea un prototipo académico se aplica la excepción experimental [6]. Para el producto: diseño alternativo o licencia.

7. Cuando somos nosotros quienes reclamamos

Apache 2.0 permite copiar y modificar nuestro código, pero no usar nuestra marca (sección 6). Si un fork vende un robot como «CompanIA» o como certificado, le pedimos que cambie

el nombre y, si no lo hace, usamos la política de marcas de GitHub. Para esto hace falta registrar la marca.

8. Prevención

Además del apartado 4 del Inventario:

- Control de licencias en cada pull request.
- DCO obligatoria para contribuciones externas.
- Inventario y NOTICE al día.
- Registro de la marca antes de comercializar.
- Registro público de retiradas, sin datos personales, como hace GitHub.